Decret de creació del Servei de Circulació d'Encamp

Exposició de motius

Vist que la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns preveu en l'article 3.1 que les corporacions locals dins del seu àmbit territorial, gaudeixen, entre altres, de potestat normativa, executiva i sancionadora, i que l'article 4.10 f) de la mateixa llei qualificada els atribueix competència per a la prestació dels serveis públics comunals en l'àmbit de la inspecció, el control i l'assegurament de la bona convivència ciutadana a les vies públiques, urbanes i rurals, per mitjà d'agents de circulació i els altres agents i cossos comunals;

Vist que la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals té l'objectiu de regular l'estatus i les funcions dels agents de circulació comunals en el marc de les competències que els Comuns tenen institucionalment atribuïdes;

Vist que en l'actualitat el Comú d'Encamp disposa de dos Serveis de Circulació, un a Encamp i l'altre al Pas de la Casa, dependents dels Departaments de Serveis respectius, i que per tal d'optimitzar els recursos humans existents, per simplificar l'estructura jeràrquica existent i amb la finalitat de dotar d'una major eficàcia a la prestació del servei que el Comú d'Encamp ha d'oferir als ciutadans en aquest àmbit d'actuació es necessari la creació d'un únic Servei de Circulació a la parròquia d'Encamp.

Per aquests motius, en la sessió del Consell de Comú de data 6 de juliol del 2005 s'aprova el present decret amb el contingut següent:

Article 1
Creació

Es crea el Servei de Circulació d'Encamp, amb el rang de departament dins de l'estructura funcional del Comú d'Encamp, per exercir les funcions que li encomana la Llei dels agents de circulació comunals i els reglaments que la desenvolupin, i s'adscriu al mateix la plantilla de personal existent en l'actualitat així com tots els mitjans tècnics de què disposen.

Article 2
Objectius

L'objectiu del Servei de Circulació d'Encamp és centralitzar, promoure i gestionar la prestació del servei públic comunal en l'àmbit de la inspecció, control i assegurament de la bona convivència ciutadana en les vies públiques, urbanes i rurals per mitjà dels agents de circulació comunals.

Article 3
Funcions

Correspon al Servei de Circulació d'Encamp totes les funcions que li siguin encomanades d'acord amb els objectius establerts, i especialment:

a) Assegurar la bona convivència ciutadana en les vies públiques, urbanes i rurals i coordinar correctament els agents de circulació comunals sota el comandament immediat del Cap del Servei de Circulació parroquial.

b) Facilitar als agents de circulació comunals els mitjans tècnics i operatius necessaris per al compliment de les seves funcions.

c) Compliment dels deures, les responsabilitats, les funcions i les competències que estableix la Llei dels agents de circulació comunals i que deriven de l'actuació legítima de tot el seu personal.

d) Establir i mantenir els contactes necessaris amb els representants de la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació.

e) Aplicar la normativa vigent i el règim disciplinari que afecti als membres del Servei de Circulació.

Article 4
Organització interna

1. Pel que fa a l'estructura i organització del Servei de Circulació, al capdavant hi ha un Cap del Servei de Circulació.

2. En dependència del Cap del Servei de Circulació hi ha el personal adscrit al Servei de Circulació que s'estructura en les escales i càrrecs següents, d'acord amb allò que disposi el seu reglament intern:

a) Escala superior: cap i sotscap.

b) Escala tècnica: oficial, sotsoficial i caporal.

c) Escala bàsica: agent de primera, agent i auxiliar

Disposició final primera

Es faculta a la Intervenció Comunal per proposar les disposicions pressupostàries que siguin necessàries per donar compliment al que estableix el present Decret.

Disposició final segona

El present Decret entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font

Reglament del registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià

Exposició de motius

El Consell Comú d'Encamp, en la sessió del dia 6 de juliol del 2005, ha acordat aprovar el present reglament, que regula la creació del Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià i els procediments administratius que s'han de seguir per inscriure-s'hi.

Aquest reglament fixa els criteris mínims que cada demandant ha de complir a fi de poder ser inscrit al Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià i obtenir, així, l'autorització per poder utilitzar-lo. Aquesta inscripció és obligatòria i prèvia a l'ús de l'abocador del Maià.

Article 1
Objecte

L'objecte del present reglament és crear el Registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià i definir les condicions que l'han de regular.

Aquest registre s'adscriu al Departament de Serveis Generals d'Encamp, que serà l'òrgan decisori en la resolució de l'expedient de registre.

Article 2
Definició i naturalesa del Registre

El Registre té per finalitat la inscripció de les persones físiques i jurídiques que realitzen les activitats de treballs públics al Principat d'Andorra i que volen dipositar a l'abocador del Maià els residus inerts procedents de la construcció.

El Registre és públic. Qualsevol persona física o jurídica pot conèixer el contingut de les inscripcions, realitzant una demanda per escrit al Comú.

Article 3
Sol·licitud d'inscripció

Les empreses que vulguin utilitzar l'abocador del Maià han de presentar la sol·licitud corresponent al Servei de Tràmits del Comú acompanyada de la documentació següent:

1. Documentació administrativa:

Nom de l'empresa o de la persona física.
Nom del gerent de l'empresa.
Persona de contacte.
Adreça.
Certificat oficial del Registre de Comerç i Indústria (original o fotocòpia degudament autenticada) que autoritza al sol·licitant a treballar com empresa de treballs públics.
Tel; fax; e-mail.

2. Documentació tècnica:

Relació de vehicles que portaran la càrrega a l'abocador del Maià tot indicant el model, el volum de càrrega nominal i la matrícula.
Relació d'obres que es preveu que portaran les terres a l'abocador del Maià.
Incloure, en format fitxa o taula, la informació següent per a cada una de les obres:
Obra
Parròquia
Propietat
Direcció facultativa
Volum de terres previst de portar a l'abocador
Volum de pedres previst de portar a l'abocador
Període de l'any en què es preveu utilitzar l'abocador
Anys en què es preveu utilitzar l'abocador per a aquesta obra

No hi ha termini temporal per presentar la demanda.

Article 4
Caràcter de la inscripció

La inscripció al Registre és obligatòria per poder utilitzar l'abocador del Maià.

Article 5
Autorització d'inscripció

La sol·licitud d'inscripció al Registre se sotmetrà als serveis tècnics perquè l'examinin i la sotmetin a la consideració de l'òrgan decisori.

En cas de ser considerada favorable, se li comunicarà a l'empresa per escrit el volum de terres que se li permet abocar i el pagament que ha d'efectuar a les dependències del Comú.

En aquest cas, una persona amb poders per poder signar en nom de l'empresa haurà de personar-se a les dependències comunals per:

Dipositar el pagament que li serà requerit en el moment d'informar de la decisió de l'òrgan decisori, que es calcularà segons l'article 7 de l'Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià.
Dipositar una còpia de l'assegurança contractada amb una companyia amb permís per operar al país, segons l'article 9 de l'Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià.
Dipositar una còpia dels poders que l'autoritzen a signar el document en nom de l'empresa que representa.
Signar un document contractual amb el Comú en el qual es compromet al compliment de les disposicions de l'Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià.

No és fins al moment en què l'empresa obté l'autorització favorable signada que pot utilitzar l'abocador del Maià.

Article 6
Número de registre

Junt amb l'autorització favorable, el Comú facilitarà a l'empresa un número de registre que l'identificarà com a empresa inscrita en el Registre i, per tant, amb autorització per utilitzar l'abocador del Maià.

El número de registre s'ha d'actualitzar per a cada any en curs.

Article 7
Termini d'inscripció

La inscripció s'haurà de realitzar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar de la data en què l'empresa és informada de la resolució favorable de la demanda. En cas contrari, l'autorització per utilitzar l'abocador del Maià quedarà sense efecte.

Article 8
Baixa del Registre

Són causes de baixa del Registre:

a) El cessament de l'activitat.

b) L'incompliment dels requisits per poder ser inscrit al registre que s'indiquen a l'article 5.

c) Les establertes a l'article 13 de l'Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià.

d) No estar al dia dels pagaments, segons el que s'estableix a l'article 8 de l'Ordinació de funcionament de l'abocador del Maià.

Correspon acordar la baixa de les persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre al mateix òrgan decisori que n'acorda la inscripció.

La baixa en el Registre es comunica als interessats per escrit.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Encamp, 7 de juliol del 2005

Cònsol major
Miquel Alís Font